

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6937/2541

บริษัทดี.พี. ไดมอนด์ส จำกัด
นายวิชัย กุลตวนิช

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (6)

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มีบทบัญญัติรวมสืบ
เอ็ดมาตราเท่านั้น และมาตราที่บัญญัติว่าการกระทำให้เป็นความผิดและกำหนดโทษไว้
มีอยู่เฉพาะมาตรา 4 เพียงมาตราเดียว ในคำฟ้องโจทก์ก็ได้บรรยายการกระทำผิด
ของจำเลยไว้ชัดแจ้งครบถ้วนตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.
2534 มาตรา 4 แล้ว จำเลยย่อมจะเข้าใจดีและไม่หลงต่อสู้เมื่อโจทก์ได้อ้าง พ.ร.บ.ว่า
ด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 ไว้ในคำขอท้ายฟ้อง อีกทั้งระบุนำ
มาตรา 4 และชื่อ พ.ร.บ.ดังกล่าวไว้ในหน้าคำฟ้องในช่องข้อหาหรือฐานความผิดแล้ว
เช่นนี้ ย่อมมีผลเท่ากับการอ้างมาตราในกฎหมายซึ่งบัญญัติว่าการกระทำเช่นนั้นเป็น
ความผิดตาม ป.วิ.อ.มาตรา 158 (6) แล้ว คำฟ้องของโจทก์จึงเป็นคำฟ้องที่สมบูรณ์
ตามกฎหมาย

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มีบทบัญญัติรวมสืบ
เอ็ดมาตราเท่านั้น และมาตราที่บัญญัติว่าการกระทำให้เป็นความผิดและกำหนดโทษไว้

หมายเหตุ